

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA TURÍSTICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD, EN ADELANTE «LA SECRETARÍA», REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, MTRA. MARÍA GUADALUPE ROBLES LEÓN, CON LA ASISTENCIA DEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, LIC. ARMANDO EMMANUEL GASCA GARCIA; Y POR LA OTRA PARTE, LCC. JOSE RICARDO TORRES ARMENDARIZ, EN ADELANTE «EL PROVEEDOR»; Y EN FORMA CONJUNTA A TODOS LOS SUSCRIPTORES SE LES DENOMINARÁ COMO «LAS PARTES», QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara «LA SECRETARÍA» a través de su Titular:

I.1. Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato de conformidad con los artículos 80 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 13 fracción XII, 18 primer párrafo y 32 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, y con las atribuciones y facultades que le confiere los artículos 1, 2, 5, 7, 8, de la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, así como en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato; facultada para planear, programar, desarrollar, promover y vigilar la actividad turística así como de fomentar y preservar la identidad cultural y patrimonial del Estado.

I.2. Que la **Mtra. María Guadalupe Robles León** acredita su personalidad como Titular de la Secretaría de Turismo e Identidad, con el nombramiento que le fue concedido en fecha 26 de septiembre de 2024 por la Mtra. Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora Electa del Estado de Guanajuato, en uso de las facultades conferidas por los artículos 77 Fracción XI de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 13 fracción XII y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, por lo que comparece a la celebración del presente instrumento jurídico de conformidad con lo señalado en el artículo Sexto Transitorio del Decreto Legislativo 345, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, y 1, 2, 3, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo; contando con la asistencia del **Lic. Armando Emmanuel Gasca García** encargado de despacho de la Subsecretaria de Promoción Turística, en términos del oficio delegatorio SECTURI/DS/370/2025 de fecha 06 de agosto de 2025, en atención a las facultades que en su favor se encuentran conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.



SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD

II.4. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones y recursos técnicos, humanos y económicos para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este Contrato.

II.5. Que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra impedido legalmente, bajo ningún supuesto, que pueda afectar las estipulaciones o relaciones contractuales establecidas en el presente instrumento jurídico.

II.6. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones y recursos técnicos, humanos y económicos para obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato.

II.7. Que se encuentra legalmente registrada en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, con cédula de registro vigente número **47871**.

Expuestas las Declaraciones que anteceden y reconocida por «**LAS PARTES**» la personalidad con que se ostentan, expresan su consentimiento para obligarse a los términos de este Contrato y a las disposiciones legales aplicables en materia de contratación y cumplimiento del objeto de este contrato, convienen sujetar sus compromisos al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONTRATO. «**EL PROVEEDOR**» se obliga a proporcionar en favor de «**LA SECRETARÍA**», servicios profesionales para la promoción turística a través de la implementación de la Caravana de Identidad y Pertenencia que incluya acciones de sensibilización enfocadas a la difusión de atractivos, tradiciones, costumbres, artesanías, y/o gastronomía del Estado de Guanajuato, de conformidad a las condiciones y términos previstos en el «**Anexo A**», el cual forma parte integral de este instrumento.

«**EL PROVEEDOR**» acepta que los derechos de creatividad, textos, imagen y reproducción son propiedad de «**LA SECRETARÍA**».

SEGUNDA. DE LA VIGENCIA. El presente Contrato estará vigente del 12 de agosto de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN DEL CONTRATO. «**LA SECRETARÍA**» pagará a «**EL PROVEEDOR**» por la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, la cantidad total de

- a) Nombre completo, domicilio fiscal y RFC de Gobierno del Estado de Guanajuato.
- b) Nombre de «EL PROVEEDOR» y fecha de expedición.
- c) Número de la factura.
- d) Descripción de los servicios amparados y precio total.
- e) Número de Contrato.

«EL PROVEEDOR» deberá enviar vía correo electrónico a «LA SECRETARÍA» los formatos PDF y XML de la factura.

«LA SECRETARÍA» se reserva el derecho de rechazar cualquier documento comprobatorio, facturación o justificación de gastos en los que no coincida con la descripción de los servicios realizados.

SEXTA. DE LOS PERMISOS. «EL PROVEEDOR» será responsable de obtener por su propia cuenta y cargo, cualquier licencia, autorización o permiso que se requiera para la prestación del servicio.

SÉPTIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato, «EL PROVEEDOR» a la firma del presente Contrato, deberá entregar a «LA SECRETARÍA» una garantía, consistente en cualquiera de las formas que se señalan en el artículo 8 de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recepción de garantías a favor del Gobierno Estatal, por el 12% (doce por ciento) del monto total establecido en la Cláusula Tercera, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realicen en dicho acto o dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del presente Contrato.

Cuando la forma de garantizar sea la fianza deberá contener las especificaciones que a continuación se señalan:

- I. Ser expedida a favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato.
- II. Referir que se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de «EL PROVEEDOR» derivadas del presente Contrato.
- III. Indicar el número y fecha del Contrato.
- IV. Señalar el nombre o razón social de «EL PROVEEDOR» por el cual asume una obligación frente a «LA SECRETARÍA» de la garantía, sea de manera directa o través de su representante legal.
- V. El domicilio y, en su caso, el Registro Federal de Contribuyentes de «EL PROVEEDOR».
- VI. Fecha de otorgamiento.

La garantía deberá garantizar el cumplimiento total de las obligaciones durante la vigencia del Contrato, así como con posterioridad al mismo, en el supuesto de quedar alguna obligación pendiente a consideración de «LA SECRETARÍA».

OCTAVA. DE LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA. Únicamente se podrá cancelar o liberar la garantía de cumplimiento del Contrato, previa solicitud por escrito de «EL PROVEEDOR», a través del Líder del Proyecto de «LA SECRETARÍA», una vez que éste verifique el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico a entera satisfacción de «LA SECRETARÍA», dejando constancia por escrito de dicho cumplimiento, y de conformidad a lo establecido en los Lineamientos Generales para el Otorgamiento y Recepción de Garantías a favor del Gobierno Estatal.

NOVENA. DE LAS PENAS CONVENCIONALES. Cuando «EL PROVEEDOR» se atrase en la fecha de la prestación de los servicios o incumpla con las obligaciones derivadas del Contrato por causas imputables a éste, se hará acreedor a la aplicación de penas convencionales de conformidad con lo siguiente:

1. En el caso de atrasos en la prestación de los servicios en las fechas pactadas, se aplicará una pena convencional del 2 % (dos por ciento) semanal o fracción sobre el valor de los servicios no suministrados o prestados en el plazo de entrega, sin incluir dicho valor el Impuesto al Valor Agregado.
2. Las penas convencionales que se apliquen no podrán rebasar un monto máximo equivalente al 12% (doce por ciento) del importe máximo de los servicios contratados sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.
3. El líder del proyecto será el responsable de determinar y realizar el cálculo de la pena convencional, mismas que serán turnadas a la Dirección Administrativa para que se aplique mediante nota de crédito en la factura correspondiente.
4. El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que «EL PROVEEDOR» deba efectuar por penas convencionales.
5. Para aplicar las penas convencionales a que se refiere esta Cláusula, «LA SECRETARÍA» notificará por escrito a «EL PROVEEDOR», mediante correo certificado o entrega personal en su domicilio con acuse de recibo, con efectos de requerimiento, en la que señalará el incumplimiento en que haya incurrido y las penas convencionales a que se ha hecho acreedor. «EL PROVEEDOR» en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la recepción del requerimiento, deberá subsanar su incumplimiento, manifestando en su caso, lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, «LA SECRETARÍA» resolverá aplicando en su caso, las penas convencionales que correspondan, las cuales deberán ser comunicadas

Cuando se rescinda el Contrato en forma administrativa, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar «LA SECRETARÍA» por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente Contrato, se hiciere la prestación de los servicios, «LA SECRETARÍA» podrá dejar sin efecto el procedimiento iniciado, previa aceptación y verificación de «LA SECRETARÍA» de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

«LA SECRETARÍA» podrá determinar no dar por rescindido el Contrato, cuando durante el procedimiento de rescisión instaurada o accionada advierta que la rescisión del Contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto «LA SECRETARÍA» elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del Contrato resultarían más inconvenientes.

Al no dar por rescindido el Contrato, «LA SECRETARÍA» establecerá con «EL PROVEEDOR» otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. En su caso, deberá elaborarse el convenio modificatorio correspondiente para la prórroga de los servicios.

DÉCIMA SEXTA. DE LAS PRÓRROGAS. En casos excepcionales, por caso fortuito o de fuerza mayor o por causas atribuibles a «LA SECRETARÍA», previa solicitud por escrito de «EL PROVEEDOR», «LA SECRETARÍA» podrá otorgar prórroga para la prestación de los servicios o su comprobación. Para tal efecto, «EL PROVEEDOR» deberá justificarlo por escrito, con anticipación al vencimiento de las fechas pactadas en el presente Contrato.

Una vez agotado el plazo de prórroga y si no se hubieren prestado los servicios de conformidad con el presente Contrato o no se hubieren corregido las deficiencias, «LA SECRETARÍA» procederá a aplicar las penas convencionales establecidas en la Cláusula Novena de este Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LAS MODIFICACIONES. Las modificaciones que, por razones fundadas, pudieran realizarse al presente Contrato deberán invariablemente formalizarse por escrito mediante la celebración del Convenio Modificatorio correspondiente, el cual será suscrito por las mismas partes que intervinieron en el presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. «LA SECRETARÍA» podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin

1. Si la información considerada como confidencial pasa a ser del dominio público, antes o después de la firma del presente instrumento por causa distinta al incumplimiento de «EL PROVEEDOR» a lo establecido en la presente Cláusula;
2. Si la información es divulgada por un tercero quien no tenga obligación de confidencialidad alguna derivada del presente Contrato;
3. Si la información es solicitada por cualquier autoridad mediante el mandamiento judicial que corresponda;
4. Si la información es solicitada de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

Independientemente de lo establecido en la presente Cláusula, y sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro derecho o acción que pudiere corresponderles, «LAS PARTES» manifiestan que conocen y saben de las penas en que incurre una persona por revelación de secretos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 229 del Código Penal del Estado de Guanajuato.

Al término de la relación contractual, «EL PROVEEDOR» deberá devolver a «LA SECRETARÍA» los instrumentos u objetos que incorporan dicha Información Confidencial a más tardar 5 (cinco) días hábiles después de la terminación del Contrato.

VIGÉSIMA. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Toda aquella información o material que «LA SECRETARÍA» haya entregado a «EL PROVEEDOR» o que haya sido elaborado, desarrollado o creado por éste último para «LA SECRETARÍA» durante la vigencia del presente Contrato, será propiedad de «LA SECRETARÍA», por lo que «EL PROVEEDOR» no podrá modificarlo, fijarlo, reproducirlo o comunicarlo, o en general usarlo o explotarlo en forma distinta a la expresamente convenida en este Contrato, reclamar derecho de propiedad intelectual alguno sobre el mismo, así como tampoco podrá permitir que se modifique, fije, reproduzca o comunique, o en general se use o explote, por lo que en caso de producirse cualquier contravención a lo anterior, «EL PROVEEDOR» será responsable frente a «LA SECRETARÍA» de los daños y perjuicios que le sean causados por este concepto.

«EL PROVEEDOR» reconoce que «LA SECRETARÍA» es el único titular de los derechos patrimoniales de cualquier obra que sea creada con motivo de los Servicios, en caso de que éstas puedan ser consideradas obras intelectuales o artísticas.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LOS VICIOS OCULTOS. «EL PROVEEDOR» quedará obligado ante «LA SECRETARÍA» a responder de los defectos y vicios ocultos y de la calidad de los servicios, así como

responsable ante «LA SECRETARÍA» por la prestación de los servicios en los términos aquí establecidos. No se considerará subcontratación aquella relación contractual que tenga «EL PROVEEDOR» para la contratación de servicios de tercerización de personal, en términos del artículo 13 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, así como cualquier otra contraprestación que lleve a cabo «EL PROVEEDOR» por la naturaleza de su operación normal.

VIGÉSIMA QUINTA. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS. En el cumplimiento al presente contrato, «LAS PARTES» se obligan a observar lo dispuesto en los artículos 41, Base III, Apartado C; y 134, octavo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, tercer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 242, quinto párrafo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 203 y 350 fracciones II y IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y demás normativa.

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este Contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Silao de la Victoria, Guanajuato, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio o nacionalidad presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DE LOS EPÍGRAFES. Los epígrafes que se utilizan en el presente instrumento solamente tienen carácter informativo y de identificación, por lo que la interpretación y alcance de los derechos y obligaciones que derivan del mismo se harán conforme al contenido de cada una de las cláusulas.

VIGÉSIMA OCTAVA. DE LOS ANEXOS. «LAS PARTES», reconocen que el presente Contrato se encuentra integrado por 28 (veintiocho) Cláusulas y un Anexo, mismo que firmado por «EL PROVEEDOR» se agregan a este Contrato y se describe a continuación:

Nº DE ANEXO	CONTENIDO
«Anexo 1»	PROPUESTA TECNICO ECONOMICA



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE
SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD



ANEXO 1

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA TURÍSTICA QUE CELEBRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO E IDENTIDAD Y JOSE RICARDO TORRES ARMENDARIZ, CON NÚMERO SECTURI/CTO/212/2025 EN FECHA 12 DE AGOSTO DE 2025.

PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA

*JPC/fvg

Carretera de Cuota Silao-Guanajuato Km.3.8,C.P. 36270,Silao, GTO
Tel. (472) 103 9900

 guanajuato.mx

- Implementar acciones y/o talleres a través de instructores, organismos y/o cualquier entidad alineada al objetivo de esta, pudiendo ser nacionales o internacionales.
- El número de personas a atender estará sujeto a la demanda de la Secretaría, pudiendo atender a la población en general, prestadores de servicios turísticos, población estudiantil o cualquier persona que forme parte de la cadena de valor, por lo que se deberá contar con la capacidad de cobertura.
- Fechas de implementación dentro del periodo de julio a noviembre 2025.
- La programación de las acciones y/o talleres podrá sufrir cambios, en alcance a la demanda de los participantes y a cualquier indicación de la SECTURI.
- Diseñar y producir herramientas y materiales, así como el desarrollar el contenido, materiales de apoyo, insumos, etc, (lo anterior de forma enunciativa y aplicable a las acciones que se desarrollen)
- La Secretaría podrá determinar la cobertura de acuerdo con las necesidades pudiendo desarrollarse en cualquiera de los 46 municipios del Estado.

Lo anterior es enunciativo más no limitativo, está sujeto a cualquier cambio emitido por la Secretaría de Turismo e Identidad; además de considerar las disposiciones que se deriven entorno a cualquier contingencia y/o situación no prevista.

III. PRODUCTOS ENTREGABLES.

ENTREGABLE:

Pago No. 1 (40%)

- a) Plan de trabajo

Pago No. 2 (40%)

- a) Informe de avances correspondientes al periodo reportado
- b) Evidencia fotográfica
- c) Material utilizado

Pago No. 3 (20%)

- a) Informe de avances final
- b) Evidencia fotográfica

b) PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica asciende al monto de \$1,293,103.40 más el 16% de IVA que corresponde a \$206,896.60, dando un total de \$1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

